CODE 4 — DE LA JUSTICE RÉPARATRICE ET DE LA GARANTIE

Version : V1.5
Alignement déclaré : Constitution V.30 ; Code 1 V1.7 ; Code 2 V1.5 ; Code 3 V1.5 ; Code 5 V1.4 ; Code 6 V1.6 ; Code 7 V1.7 ; Code 8 V1.4 ; C.1-Annex A V1.4 ; Code 9 V3.1 ; Code 10 V1.5 ; Code 11 V1.4 ; Code 12 V1.4 ; Code 13 V1.5 ; Code 14 V1.3 ; Code 15 V1.4 ; Code 16 V1.4.

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PRINCIPES ET DÉFINITIONS

Art. 1 — Objet, finalités et place dans le système

1. Le présent Code régit la prévention et la gestion des conflits, la constatation procédurale des violations des Codes, la réparation des dommages et, lorsque cela est possible, la réintégration des personnes et des Cercles dans la communauté confédérale. Il régit en outre les degrés d'infraction, les organes de jugement et les mesures de protection prévus par le Titre VIII de la Constitution.
2. Le Code met en œuvre les principes constitutionnels de non-accumulation du pouvoir, de subsidiarité, de centralité de la personne, de transparence différenciée et de délibération selon la méthode du consensus par absence d'objections motivées valables.
3. Dans le système normatif confédéral :

   a) le Code 1 régit les besoins, la contribution, la production et les Entrepôts ;

   b) le Code 2 régit les critères d'admissibilité technique et qualitative des biens et des services, les STV et les SVS, ainsi que les suspensions, exclusions et procédures de substitution correspondantes ;

   c) le Code 3 régit les organes de décision, les procédures délibératives, les seuils, les quorums, les majorités et les recours délibératifs ;

   d) le présent Code régit la gestion réparatrice des conflits et des dommages, les garanties procédurales, les mesures conservatoires relevant de sa compétence, la vérification des accords réparateurs et, au Chapitre V, les infractions et les mesures de protection.
4. La procédure régie par le présent Code a une finalité réparatrice et préventive, et non afflictive. Elle s'applique dans l'ordre juridique confédéral et ne se substitue pas à la juridiction de l'État ni ne limite les droits reconnus par la Constitution. Jusqu'à l'achèvement de la transition, l'article 37 s'applique.

Art. 2 — Principes de la procédure réparatrice

1. La procédure réparatrice repose sur les principes suivants :

   a) priorité de la réparation sur la punition ;

   b) caractère volontaire de la participation à la conférence réparatrice, sans préjudice des conséquences et des mesures de protection prévues par les Codes ;

   c) reconstitution dialoguée des faits, par l'écoute des versions, l'identification des éléments partagés et contestés et la reconnaissance des éventuels dommages, selon les modalités de l'Annexe technique ;

   d) proportionnalité des mesures par rapport à la conduite, au dommage et aux circonstances de l'espèce ;

   e) prévention de la réitération de la conduite et suppression, lorsque cela est possible, des causes qui l'ont déterminée ;

   f) centralité de la personne lésée et de la communauté directement concernée ;

   g) confidentialité et transparence différenciées selon les niveaux prévus à l'article 15 du Code 3 ;

   h) présomption de non-responsabilité jusqu'à la conclusion de la procédure applicable, sans

préjudice du pouvoir d’adopter les mesures conservatoires nécessaires à la sécurité, à la protection des données ou à la continuité des services, dans les limites prévues à l’article 9 ;

i) interdiction des représailles à l’encontre de quiconque signale, participe ou fournit des informations de bonne foi.

2. Aucune disposition du présent Code ne peut être interprétée de manière à imposer à la personne lésée une rencontre, une confrontation directe ou un accord réparateur contre sa volonté.

Art. 3 — Champ d’application

1. Le présent Code s’applique aux signalements portant sur :

a) la violation présumée de normes impératives de la Constitution ou des Codes ;

b) les conflits entre membres ou entre Cercles ;

c) les conflits d’intérêts régis par l’article 16 du Code 3 ;

d) les dommages aux biens communs, aux infrastructures ou aux Entrepôts régis par le Code 1 ;

e) les violations de la souveraineté des données et des règles de traitement prévues par le Code 2, article 20, lettre g) ;

f) l’inexécution, la non-conformité ou la cessation de la fourniture de biens ou de services extérieurs régis par les articles 20 et 24 du Code 2 ;

g) la violation des obligations de transparence prévues à l’article 15 du Code 3 ;

h) les infractions des Degrés 1 à 6 régies par le Chapitre V.

2. L’application du présent Code ne transfère au Cercle de garantie aucune compétence technique, sanitaire, allocative ou délibérative attribuée à d’autres organes.

3. Lorsqu’un signalement concerne plusieurs domaines, les procédures correspondantes sont coordonnées en application de l’article 23. Chaque organe conserve sa compétence sur l’aspect que les Codes lui attribuent.

Art. 4 — Cercle de garantie : nature, composition, incompatibilités et limites

1. Il est institué un Cercle de garantie, organe indépendant chargé de la facilitation réparatrice et de la protection des garanties procédurales prévues par le présent Code.

2. Le Cercle de garantie :

a) n’exerce pas de pouvoirs délibératifs ordinaires ou allocatifs ;

b) n’effectue pas d’évaluations techniques de conformité ou de qualité réservées à d’autres organes ;

c) ne se substitue pas aux organes compétents ;

d) exerce exclusivement les fonctions de facilitation réparatrice, de contrôle procédural, d’adoption des mesures conservatoires qui lui sont attribuées et de vérification de l’exécution des accords, dans les limites fixées par la Constitution et par les Codes 2, 3 et 4.

3. Le Cercle de garantie n’institue en son sein ni organes de second degré, ni assemblées élargies, ni juridictions permanentes. Le réexamen est confié au Collège externe régi par l’article 17.

4. Le Cercle de garantie est composé de trois à sept personnes, tirées au sort selon une procédure publique et traçable parmi celles qui ont suivi la formation visée à l’alinéa 5 et déclaré leur disponibilité. Aucun membre n’exerce la fonction pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent quatre-vingts jours au total sur une période de trois cent soixante-cinq jours ; le renouvellement s’effectue par échelons, avec une passation des fonctions consignée au procès-verbal. Au moins douze mois séparent deux mandats, en application de l’article 4.4 de la Constitution. Le Cercle de garantie ne peut être fusionné avec aucun Conseil.

5. L’accès au Cercle de garantie requiert une formation initiale d’au moins quarante heures en matière de justice réparatrice, de facilitation, de Codes 1, 2 et 3 et de traitement des données. Une mise à jour annuelle d’au moins quarante heures, accompagnée d’une supervision périodique, est en outre requise.

L’absence de formation initiale empêche l’inscription sur la liste des personnes pouvant être tirées au sort.

6. Les compétences sont séparées comme suit :

   a) l’évaluation technique de conformité, l’adoption ou l’application des STV et des SVS et l’exclusion technique de biens ou de services relèvent du Conseil Qualité, conformément aux articles 15, 20 et 24 du Code 2 ;

   b) les avis spécialisés en matière de santé, de sécurité et d’infrastructure numérique ou de souveraineté des données relèvent des Cercles compétents, conformément au Code 3, article 8, et au Code 2, article 20, lettre g) ;

   c) les délibérations allocatives, la détermination du niveau de décision, des quorums et des majorités relèvent de l’Assemblée du Cercle 1 ou de l’Assemblée générale, conformément aux articles 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 12, 13 et 14 du Code 3 ;

   d) le calcul et la certification des valeurs en UCR et la vérification anti-contournement relèvent du Conseil Comptabilité, conformément aux articles 9 et 11 du Code 3 et à l’article 40 du Code 1 ;

   e) la protection procédurale, la facilitation réparatrice, l’adoption des mesures conservatoires qui lui sont attribuées et la qualification formelle des vices délibératifs conformément au Code 3 relèvent du Cercle de garantie.

7. Aucun organe ne peut cumuler, dans une même procédure, les fonctions d’instructeur, de décideur et de bénéficiaire direct de la décision.

CHAPITRE II — PROCÉDURE RÉPARATRICE DE PREMIER DEGRÉ

Art. 5 — Signalement et caractère volontaire

1. Le signalement peut être présenté par toute personne ayant un intérêt direct ou ayant eu connaissance de faits pertinents au regard de l’article 3. L’enregistrement du signalement et l’accès à celui-ci suivent le niveau « ayants droit » prévu à l’article 15 du Code 3. Sur demande motivée, le signalement est traité au niveau réservé prévu par le même article.

2. Dans un délai de sept jours à compter de la réception, le Cercle de garantie procède à un examen préliminaire et communique l’une des décisions suivantes :

   a) admission à la procédure réparatrice ;

   b) irrecevabilité motivée, avec indication du motif et de l’éventuelle procédure alternative disponible ;

   c) proposition de médiation directe, lorsque la nature du conflit et le consentement des personnes concernées la rendent appropriée.

3. La participation à la conférence réparatrice est volontaire. Le refus de participer :

   a) ne constitue pas un aveu de responsabilité ;

   b) ne peut pas être considéré comme une preuve du bien-fondé du signalement ;

   c) n’empêche pas l’adoption des mesures de protection, de continuité, de suspension ou d’exclusion prévues aux articles 20 et 24 du Code 2 et aux articles 8, 16, 17 et 18 du Code 3, pourvu que soient respectées les conditions et les garanties fixées par les Codes respectifs.

4. La présentation du signalement n’équivaut pas à la constatation d’une violation ou d’une responsabilité.

5. L’auteur du signalement est informé, dans un délai raisonnable, de la réception du signalement et des décisions préliminaires, dans les limites permises par la confidentialité et par la protection des données des autres personnes concernées.

Art. 6 — Phases de la procédure

1. La procédure ordinaire se déroule selon les phases suivantes :

a) présentation et enregistrement du signalement en application de l’article 5 ;

b) examen préliminaire de recevabilité ;

c) écoute séparée des personnes concernées, sauf renonciation expresse et éclairée ;

d) conférence réparatrice en application de l’article 7 ;

e) rédaction de l’éventuel accord réparateur en application de l’article 8 ;

f) exécution de l’accord ;

g) vérification de l’exécution en application de l’article 21 ;

h) clôture de la procédure ;

i) recours éventuel en application de l’article 17.

2. Le délai ordinaire de conclusion de la procédure est de trente jours à compter de la communication de la recevabilité. Le délai peut être prorogé en raison de la complexité de l’affaire, de l’indisponibilité motivée des personnes concernées ou de la nécessité de recueillir des avis spécialisés. La prorogation est motivée, communiquée aux parties et consignée au dossier.

3. La documentation est conservée dans un dossier de référence relié, pour les seules parties pertinentes, au Rapport d’allocation prévu à l’article 10 du Code 3 et aux niveaux de transparence fixés par l’article 15 du même Code. Ce lien n’autorise pas l’accès à des données personnelles non nécessaires à la finalité délibérative ou réparatrice.

4. La procédure peut être suspendue pour le temps strictement nécessaire lorsque :

a) une procédure technique ou délibérative indispensable pour établir une condition préalable est en cours ;

b) il existe un risque pour la sécurité des personnes concernées ;

c) l’une des parties ne peut pas participer pour des raisons documentées.

La suspension est motivée, communiquée aux parties et soumise à un réexamen périodique.

Art. 7 — Conférence réparatrice

1. La conférence réparatrice se tient avec la participation :

a) de la personne à laquelle la conduite signalée est attribuée, si elle y consent ;

b) de la personne lésée, si elle y consent ;

c) du facilitateur désigné par le Cercle de garantie ;

d) du Cercle éventuellement affecté, par l’intermédiaire d’un référent désigné conformément au Code 1 ;

e) des personnes de soutien admises en application des alinéas suivants.

2. La confrontation directe entre les parties constitue la modalité ordinaire, mais n’est pas obligatoire. Le facilitateur peut organiser des écoutes séparées, des communications indirectes ou toute autre modalité appropriée, en tenant compte de la volonté et de la sécurité des personnes concernées.

3. Est admise la participation :

a) d’une personne de confiance choisie par chaque partie ;

b) d’un soutien technique spécialisé, lorsque cela est nécessaire pour comprendre une STV ou une SVS régie par le Code 2 ;

c) d’un soutien juridique, avec une fonction d’assistance et sans représentation substitutive, sauf ce que prévoit l’alinéa 4 ;

d) d’autres soutiens dont la présence est nécessaire pour garantir une participation éclairée et sûre.

4. La représentation au sens strict n’est admise que dans les cas prévus par la Constitution ou lorsqu’une personne ne peut pas participer directement et que les normes applicables permettent la représentation.

5. La présence des soutiens est subordonnée au consentement de la partie assistée et au respect des règles de confidentialité. Le facilitateur ne peut en limiter la participation que par une motivation se rapportant

à la sécurité, à la confidentialité ou au bon déroulement de la conférence.

6. Le facilitateur expose aux parties :

   a) le but et les phases de la conférence ;

   b) le caractère volontaire de la participation et de l’accord ;

   c) les règles de confidentialité et d’enregistrement ;

   d) la possibilité d’interrompre ou de suspendre la conférence ;

   e) les modalités d’accès au recours prévu à l’article 17.

7. Le facilitateur veille à ce que chaque partie ait eu une possibilité effective d’exposer sa version, sans pressions, intimidations ou représailles.

Art. 8 — Accord réparateur

1. L’accord réparateur, s’il est conclu, identifie séparément :

   a) les faits partagés ;

   b) les faits qui restent contestés ;

   c) les dommages reconnus et ceux qui sont contestés ;

   d) les mesures de réparation matérielle, symbolique ou relationnelle convenues ;

   e) les engagements futurs et les mesures visant à prévenir la réitération ;

   f) le Plan de non-récidive, lorsque cela est nécessaire ;

   g) les délais, les modalités et les responsables de l’exécution ;

   h) les modalités de vérification ;

   i) le traitement, la conservation et le niveau d’accès aux données relatives à l’accord.

2. L’accord peut prévoir la réparation d’un dommage reconnu même lorsque les parties ne s’accordent pas sur tous les faits. L’aveu intégral ne peut être ni imposé ni constituer une condition d’accès à la procédure.

3. L’accord est rédigé par écrit et signé par les parties participantes et par le facilitateur. Il est enregistré au niveau « ayants droit » prévu à l’article 15 du Code 3, sauf si une classification différente est nécessaire et motivée pour protéger des données personnelles ou des informations confidentielles.

4. L’accord ne peut pas déroger à la Constitution ni aux normes impératives des Codes. L’article 2, alinéa 2, du Code 3 s’applique.

5. Aucune mesure de l’accord ne peut imposer un travail dégradant, dangereux ou disproportionné, ni porter atteinte aux droits fondamentaux ou à l’accès au Panier en dehors des cas et des procédures prévus par les Codes.

6. Si aucun accord n’est conclu, le facilitateur en prend acte sans formuler de jugement de responsabilité. Les procédures prévues par les autres Codes restent disponibles, pourvu que soient respectées les compétences et les garanties applicables.

Art. 9 — Mesures conservatoires et continuité

1. Lorsque le signalement porte sur une décision allocative, le Cercle de garantie apprécie l’existence des conditions requises pour les mesures conservatoires prévues à l’article 17 du Code 3.

2. Dans un délai de soixante-douze heures à compter de la demande ou de la connaissance d’un risque urgent, le Cercle de garantie peut adopter, par une décision motivée :

   a) la suspension conservatoire de la décision contestée, dans les limites permises par l’article 17 du Code 3 ;

   b) l’imposition ou la demande d’un plan de continuité, conformément à l’article 17 du Code 3 et à l’article 24 du Code 2 ;

c) des mesures temporaires strictement nécessaires pour préserver la sécurité des personnes ou l’efficacité du réexamen.

3. La continuité des services critiques, y compris la connectivité, les services numériques, la maintenance des infrastructures et les services de santé spécialisés, doit être préservée lorsque cela est techniquement possible. La suspension qui provoquerait un dommage plus grave que celui résultant du vice contesté est interdite, conformément à l’article 17, alinéa 4, du Code 3, sauf si la poursuite comporte un risque grave et immédiat qui ne peut être contenu autrement.
4. La mesure conservatoire ne constitue pas une constatation anticipée de responsabilité. Elle est réexaminée lorsque changent les faits ou les conditions qui en ont justifié l’adoption et prend fin lorsque les conditions correspondantes disparaissent.
5. La décision indique la durée, les conditions de cessation, les éventuelles obligations de continuité et la procédure de réexamen.

Art. 10 — Articulation avec le régime des vices délibératifs

1. Le régime substantiel de la nullité, de l’annulabilité et de l’irrégularité régularisable figure exclusivement à l’article 18 du Code 3.
2. Le Cercle de garantie n’introduit pas de catégories autonomes d’invalidité. Il constate et applique, dans les limites de sa compétence, les effets prévus à l’article 18 du Code 3.
3. Lorsqu’il relève des éléments susceptibles de constituer une nullité grave, le Cercle de garantie :

   a) engage, si nécessaire, une procédure réparatrice d’office ;

   b) informe l’organe compétent pour renouveler ou corriger la procédure ;

   c) transmet les éléments pertinents à l’organe compétent, en respectant les niveaux de transparence et de confidentialité ;

   d) indique la disposition du Code 3 qui peut avoir été violée.
4. Aux fins de l’alinéa 3, constituent des exemples de vices graves possibles :

   a) le conflit d’intérêts dissimulé, au sens de l’article 16 du Code 3 ;

   b) le contournement d’un avis contraignant négatif, au sens de l’article 8 du Code 3 ;

   c) l’absence du Rapport d’allocation, lorsqu’il est obligatoire en application de l’article 10 du Code 3.
5. La qualification et les effets du vice restent régis par le Code 3. L’engagement de la procédure réparatrice ne remplace pas la procédure nécessaire à la réfection ou à la validation de l’acte.

CHAPITRE III — MESURES RÉPARATRICES, EXCLUSION ET REGISTRE

Art. 11 — Types de mesures réparatrices

1. Selon l’espèce et avec le consentement requis, l’accord réparateur peut prévoir une ou plusieurs des mesures suivantes :

   a) restitution de biens ou de ressources ;

   b) réparation matérielle du dommage ;

   c) activités au bénéfice de la communauté, dans le respect des garanties du Code 1 ;

   d) formation ou mise à jour en rapport avec la conduite et avec la prévention de nouveaux dommages ;

   e) excuses formelles ou reconnaissance du dommage, si elles sont librement convenues ;

   f) limitation temporaire de rôles délibératifs ou de représentation déterminés, uniquement si elle est ordonnée par l’organe compétent et selon les procédures applicables ;

g) accompagnement, supervision ou vérification temporaire ;

h) mesures d’organisation visant à supprimer les causes du conflit ou de la violation.

2. La mesure doit indiquer la personne responsable, la durée, les modalités d’exécution et les critères permettant d’en déclarer l’exécution.

3. Aucune mesure ne peut excéder les compétences du Cercle de garantie ni se substituer à une délibération requise par un autre Code.

Art. 12 — Proportionnalité et limites des mesures

1. La mesure réparatrice est proportionnée à la gravité de la conduite, au degré d’intentionnalité, à l’éventuelle réitération, à l’ampleur du dommage et aux effets systémiques sur les biens communs ou sur les Entrepôts régis par le Code 1.

2. L’appréciation tient également compte :

a) de la conduite postérieure aux faits ;

b) de la collaboration à la reconstitution et à la réparation, sans attribuer au silence ou au refus de participer la valeur d’un aveu ;

c) de la vulnérabilité des personnes concernées ;

d) de la possibilité de prévenir la réitération par des mesures moins restrictives.

3. Les mesures afflictives ne sont pas admises. Demeurent réservées l’exclusion de catégorie par principe, ordonnée exclusivement par l’Assemblée générale en application de l’article 14 du Code 3, et les mesures de protection du Chapitre V.

4. Les mesures qui affectent des fonctions essentielles, des droits ou l’accès à des services ne sont admises que dans les cas et avec les garanties fixés par la Constitution et par les Codes compétents.

Art. 13 — Exclusion comme mesure de dernier recours et répartition des compétences

1. Les compétences en matière d’exclusion sont réparties comme suit :

a) le Code 2 et le Conseil Qualité apprécient la non-conformité technique de biens ou de services et, lorsque les conditions en sont réunies, ordonnent la cessation, la substitution ou la migration conformément aux articles 20 et 24 du Code 2. Un Plan de substitution et de continuité doit être établi lorsque ces dispositions l’exigent ;

b) le Cercle de garantie gère l’aspect réparateur et relationnel et peut faciliter un Plan de non-récidive ;

c) le Code 3 et les organes qu’il désigne déterminent le niveau délibératif, le quorum et la majorité applicables, conformément à la matrice de l’article 7 et aux articles 12, 13 et 14 du Code 3.

2. L’exclusion temporaire d’un fournisseur, ou la limitation temporaire des rôles et des fonctions d’un membre, ne peut être proposée ou ordonnée que par l’organe compétent et après appréciation :

a) de l’échec documenté des mesures réparatrices raisonnablement praticables ;

b) du refus de participer, sans que ce refus constitue une preuve de responsabilité ;

c) de la gravité et de l’éventuelle réitération de la violation ;

d) de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ;

e) des garanties procédurales et des voies de recours prévues par les Codes.

3. L’exclusion définitive d’un fournisseur ou l’exclusion de catégorie par principe est délibérée exclusivement par l’Assemblée générale en application de l’article 14 du Code 3.

4. La proposition d’exclusion définitive ou de catégorie est motivée et accompagnée de l’instruction technique du Conseil Qualité, lorsque celle-ci est pertinente. Le Cercle de garantie peut faire rapport sur les aspects procéduraux et réparateurs, mais ne se substitue pas à l’instruction technique ni à la

délibération de l’Assemblée générale.

5. Aux fins de la répartition des compétences :

   a) l’exclusion technique d’un bien ou d’un service relève du Conseil Qualité et des organes délibératifs désignés par le Code 2 ;

   b) les mesures réparatrices et relationnelles sont traitées par le Cercle de garantie, tandis que les limitations de statut ou de rôle sont ordonnées par l’organe désigné par les Codes ;

   c) l’exclusion définitive ou de catégorie par principe relève de l’Assemblée générale.

6. La déchéance d’une personne du statut de membre n’est admise que dans les cas prévus à l’article 1.3-bis de la Constitution et conformément au Chapitre V. La cessation du statut pour refus persistant de la CBO, prévue par l’article 7.3-bis de la Constitution, est régie uniquement par l’article 29, alinéa 6-bis. Aucune mesure du présent article ne peut priver un membre des droits visés à l’article 1.2 de la Constitution.

Art. 14 — Registre réparateur

1. Le Cercle de garantie tient le Registre réparateur selon les niveaux de transparence prévus à l’article 15 du Code 3. Le Registre distingue :

   a) les données publiques agrégées et anonymisées, y compris les statistiques et les résultats d’ensemble ;

   b) les informations relatives au Registre des exclusions prévu à l’article 15 du Code 3, accessibles selon les règles fixées par le même article ;

   c) les accords, instructions, objections et avis accessibles aux ayants droit ;

   d) les données personnelles, les identifiants d’accès et les informations sur la sécurité des infrastructures, accessibles exclusivement aux personnes autorisées en application de l’article 20, lettre g), du Code 2 et des dispositions du Code 6 en matière de données de santé.

2. Le Registre mentionne pour chaque procédure au moins un identifiant, la date d’ouverture, l’état de la procédure, la date de clôture et l’issue, sous une forme compatible avec le niveau de transparence applicable.

3. Il est interdit de publier des informations dans le but de livrer une personne à la vindicte publique, d’exercer des représailles contre elle ou de la stigmatiser.

4. Les obligations de transparence n’autorisent ni la divulgation de données personnelles ni la violation de la souveraineté des données.

5. Les durées de conservation, la rectification, l’effacement et l’accès aux données sont régis par les Codes 2 et 7 et, pour les données de santé, par le Code 6.

CHAPITRE IV — PROTECTIONS, RECOURS ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 15 — Impartialité, abstention et remplacement

1. Le membre du Cercle de garantie qui a un intérêt personnel dans l’affaire, un lien direct avec une partie ou toute autre circonstance de nature à compromettre son impartialité déclare le conflit et s’abstient.

2. Les parties peuvent signaler un possible conflit d’intérêts par une requête motivée. La décision sur l’abstention est prise sans la participation du membre concerné et consignée au procès-verbal.

3. Si le conflit concerne l’ensemble du Cercle de garantie, ses membres sont remplacés par tirage au sort parmi des membres formés d’autres Cercles, selon le mécanisme prévu à l’article 4, alinéa 4, du Code 3 pour l’appréciation de la validité des objections par un acteur de remplacement indépendant.

4. Le membre remplaçant ne peut pas avoir participé à l’instruction contestée ni avoir un intérêt direct dans l’issue.

Art. 16 — Protection de l’auteur du signalement et interdiction des représailles

1. Toute mesure de représailles à l’encontre de quiconque présente un signalement, participe à une procédure ou fournit des informations de bonne foi est interdite.
2. Les représailles constituent une violation autonome et peuvent donner lieu à l’ouverture d’une nouvelle procédure en application de l’article 5.
3. Le Cercle de garantie apprécie, sur demande ou d’office, les mesures de protection nécessaires pour prévenir les intimidations, pressions ou préjudices pendant la procédure.
4. Les mesures de protection sont proportionnées, temporaires et motivées, et ne peuvent pas être utilisées pour anticiper un jugement de responsabilité.

Art. 17 — Recours et Collège de réexamen externe

1. Le premier degré se déroule au moyen de la procédure et, s’il est conclu, de l’accord réparateur régis par les articles 6, 7 et 8.
2. La partie intéressée peut former un recours dans un délai de quatorze jours à compter de la communication de l’issue du premier degré. Le recours n’est admis que pour :

   a) violation des règles de procédure ;

   b) disproportion manifeste de la mesure ;

   c) violation de la Constitution ou d’une norme impérative des Codes.
3. Le recours est examiné par un Collège de réexamen ad hoc, extérieur au Cercle de garantie qui a traité le premier degré et non permanent, composé :

   a) d’un facilitateur formé, tiré au sort parmi des personnes n’appartenant pas au Cercle de garantie qui a traité l’affaire ;

   b) d’un membre du Conseil Qualité qui n’a pas pris part à l’instruction contestée au sens du Code 2 ;

   c) d’une personne tirée au sort parmi les membres de l’Assemblée d’un Cercle 1 autre que celui qui est directement concerné, dépourvue de pouvoirs délibératifs allocatifs dans la procédure de réexamen.
4. Le tirage au sort est tracé au niveau prévu à l’article 15 du Code 3. Aucun membre ayant siégé au premier degré ne peut participer au second degré. Les règles d’abstention et de remplacement de l’article 15 du présent Code s’appliquent.
5. Le Collège est constitué pour chaque recours, statue dans un délai de quatorze jours à compter de sa constitution et est dissous une fois la décision communiquée. La décision ne constitue pas un précédent contraignant et concerne exclusivement l’affaire examinée. Elle est publiée dans les Archives prévues à l’article 35-bis.
6. La validité de la séance requiert la présence des trois membres. Le Collège statue selon la méthode du consensus prévue à l’article 4 du Code 3. Si le consensus n’est pas atteint, il statue à la majorité, avec motivation ; le désaccord est consigné conformément aux articles 10 et 13 du Code 3.
7. Le Collège peut :

   a) confirmer l’issue contestée ;

   b) l’annuler pour vice de procédure et renvoyer l’affaire à une nouvelle conférence avec un facilitateur différent ;

   c) moduler à nouveau la mesure lorsqu’elle apparaît manifestement disproportionnée.

Le Collège ne peut pas ordonner une exclusion définitive ou de catégorie, réservée à l’Assemblée générale en application de l’article 14 du Code 3.

8. Si le recours est formé exclusivement par la personne destinataire de la mesure, le Collège ne peut pas aggraver la mesure contestée.

9. La décision est enregistrée et communiquée aux parties selon les niveaux de transparence prévus à l’article 15 du Code 3.

Art. 18 — Lien avec le Code 1 : besoins, production et Entrepôts

1. Lorsque la conduite signalée a causé un dommage à des biens communs ou aux Entrepôts régis par le Code 1, la procédure envisage en priorité la réparation matérielle du dommage et, si nécessaire, un Plan de non-récidive.
2. Le Cercle de compétence productif peut être associé pour établir les modalités techniques de la réparation, sans assumer de fonctions de constatation de la responsabilité réservées à la procédure applicable.
3. Pour la vérification du dommage et de sa traçabilité, les articles 17 et 26 du Code 1 s’appliquent.

Art. 19 — Lien avec le Code 2 : qualité, STV, SVS et exclusions

1. L’évaluation technique de conformité, l’application des STV et des SVS et l’exclusion technique de biens ou de services relèvent du Conseil Qualité conformément aux articles 15, 20 et 24 du Code 2. Le calcul et la certification des valeurs en UCR relèvent du Conseil Comptabilité conformément à l’article 9 du Code 3.
2. La souveraineté des données, la localisation, la gestion des clés, les sous-traitants et la juridiction sont régis par l’article 20, lettre g), du Code 2.
3. Le Cercle de garantie n’évalue pas la conformité technique des STV ou des SVS. Il ne peut examiner que les aspects procéduraux et réparateurs qui relèvent de sa compétence.
4. Lorsque l’évaluation technique est nécessaire à la procédure réparatrice, le Cercle de garantie demande l’avis de l’organe compétent sans se substituer à celui-ci.

Art. 20 — Lien avec le Code 3 : délibération, seuils et Assemblée

1. Les types de décision opérationnelle, allocative et constitutive sont régis par l’article 3 du Code 3.
2. Les objections motivées, la méthode du consensus et l’appréciation de la validité des objections sont régies par l’article 4 du Code 3.
3. Les seuils économiques et la méthodologie des UCR sont régis par les articles 5 et 9 du Code 3.
4. Le seuil de risque, l’évaluation préliminaire documentée, la confirmation dans la STV ou la SVS définitive et la prévalence du niveau le plus élevé sont régis par les articles 6 et 7, alinéa 2, du Code 3.
5. La matrice contraignante, les procédures spéciales ou renforcées et les garanties correspondantes sont régies par les articles 7, 7-bis, 7-ter et 7-quater du Code 3.
6. Les avis contraignants négatifs et l’interdiction de les contourner sont régis par l’article 8 du Code 3.
7. Le Rapport d’allocation est régi par l’article 10 du Code 3.
8. Les dispositions anti-contournement, la prévisibilité et la présomption de 180 jours sont régies par l’article 11 du Code 3.
9. La composition de l’Assemblée du Cercle 1, la participation, les quorums et le traitement des abstentions sont régis par l’article 12 du Code 3. Les Conseils techniques sont régis par l’article 12-bis du même Code.
10. La décision de l’Assemblée, la médiation, la majorité qualifiée et le dénominateur des participants actifs, à l’exclusion des abstentionnistes dans les cas prévus, sont régis par l’article 13 du Code 3. L’Objection de conscience ou de durabilité écologique est régie par l’article 13-bis du même Code.
11. L’Assemblée générale, le calibrage des seuils, l’exclusion de catégorie par principe, le premier calibrage dans un délai de six mois et la révision au moins annuelle sont régis par l’article 14 du Code 3.

12. La transparence différenciée est régie par l’article 15 du Code 3.

13. Les conflits d’intérêts sont régis par l’article 16 du Code 3.

14. Le recours et la continuité des services sont régis par l’article 17 du Code 3.

15. Les effets de la nullité, de l’annulabilité et de l’irrégularité régularisable sont régis par l’article 18 du Code 3.

16. Le statut et les effets des Annexes techniques contraignantes pour les méthodologies sont régis par l’article 19 du Code 3.

17. Les liens entre Codes et les renvois correspondants sont régis par l’article 20 du Code 3.

Art. 21 — Vérification de l’exécution

1. Le Cercle de garantie vérifie l’exécution des accords réparateurs, en règle générale, trois et six mois après leur signature. L’accord peut fixer des échéances différentes lorsque la nature de la mesure l’exige.

2. La vérification est limitée aux obligations prévues par l’accord et n’entraîne aucun contrôle supplémentaire sur la personne.

3. En cas d’inexécution, le Cercle de garantie entend les parties intéressées et apprécie :

   a) si l’inexécution est justifiée par un empêchement survenu ultérieurement ;

   b) s’il est possible de modifier les délais ou les modalités d’exécution ;

   c) s’il est nécessaire de rouvrir la conférence avec un facilitateur différent ;

   d) si les conditions sont réunies pour proposer une mesure supplémentaire en application de l’article 13.

4. L’inexécution n’entraîne pas automatiquement l’exclusion ou une sanction. Les éventuelles conséquences sont arrêtées par l’organe compétent conformément aux Codes applicables.

Art. 22 — Confidentialité

1. L’issue de la procédure peut être publiée sous forme agrégée. Les détails personnels restent confidentiels selon les niveaux de transparence prévus à l’article 15 du Code 3 et à l’article 20, lettre g), du Code 2.

2. Les parties sont informées, avant la conférence, des modalités d’enregistrement, de conservation, d’accès et de publication des données. Le consentement des parties ne peut pas déroger aux obligations de protection des données ni autoriser la divulgation d’informations appartenant à des tiers.

3. Les documents de la procédure ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées et dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions respectives.

4. Les informations recueillies au cours de la procédure ne peuvent pas être réutilisées à des fins incompatibles, ni à des fins de profilage, de représailles ou de stigmatisation.

Art. 23 — Interdiction des doubles procédures et coordination des procédures

1. Une même conduite ne peut pas faire l’objet de procédures parallèles ayant le même objet et la même fonction.

2. Des procédures coordonnées sont admises lorsqu’elles portent sur des aspects distincts et non redondants, notamment :

   a) l’aspect délibératif régi par le Code 3 ;

   b) le dommage causé à la personne ou à la communauté ;

   c) la violation des règles relatives aux données prévue à l’article 20, lettre g), du Code 2 ;

   d) le risque pour la continuité des services prévu à l’article 17 du Code 3 et à l’article 24 du Code 2 ;

   e) l’aspect technique relevant de la compétence du Code 2.

3. Dans les procédures coordonnées, un dossier de référence est désigné. La communication entre les organes est limitée aux informations nécessaires et indique clairement :

    a) l’objet de chaque procédure ;

    b) l’organe compétent pour chaque aspect ;

    c) les avis demandés et recueillis ;

    d) les mesures conservatoires éventuellement adoptées ;

    e) les délais et les effets des décisions.

4. La procédure coordonnée n’attribue pas à un organe la compétence qui revient à un autre et ne permet pas de cumuler des mesures ou des conséquences pour un même fait.

Art. 24 — Entrée en vigueur, Annexe technique et compatibilité constitutionnelle

1. Le présent Code entre en vigueur conformément à la disposition de coordination approuvée avec les Codes 2 et 3.
2. L’Annexe technique sur les procédures réparatrices complète le présent Code et lie les méthodologies d’application dans les limites prévues à l’article 19 du Code 3. L’Annexe s’applique aux procédures régies par les articles 2, 5, 6, 7, 8 et 11 du présent Code.
3. Le présent Code met en œuvre les principes constitutionnels de non-accumulation du pouvoir, de subsidiarité, de consensus, de transparence différenciée et de garantie procédurale. En cas de contradiction, la Constitution prévaut.
4. Avant le dépôt définitif de la version, une simulation est menée sur un échantillon de huit à dix cas concrets, construits sur la matrice de l’article 7 du Code 3 et sur les procédures réparatrices de l’article 6 du présent Code. Les résultats de la simulation sont documentés et utilisés pour repérer d’éventuelles ambiguïtés rédactionnelles ou procédurales.

CHAPITRE V — INFRACTIONS, ORGANES DE JUGEMENT ET MESURES DE PROTECTION

Art. 25 — Principes et garanties communs

1. Le présent Chapitre met en œuvre les articles 1.3-bis, 7.3, 7.3-bis, 18.7, 30 et 31 de la Constitution. La procédure réparatrice des Chapitres II, III et IV demeure la voie ordinaire et prioritaire. Les organes du présent Chapitre interviennent lorsqu’elle n’est pas acceptée, n’aboutit pas à un accord ou n’est pas adaptée à la gravité du fait.
2. Nul ne peut faire l’objet d’une mesure pour un fait qui, au moment où il a été commis, n’était pas prévu comme infraction par la Constitution ou par les Codes. Les qualifications ne peuvent pas être étendues par analogie.
3. La personne est présumée non responsable jusqu’à la décision définitive. Pour les Degrés 4, 5 et 6, la responsabilité doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Le silence et le refus de participer ne valent pas aveu.
4. La personne à laquelle le fait est attribué a le droit :

    a) de connaître les faits reprochés et les éléments recueillis ;

    b) aux deux facilitateurs de confiance et à la personne de confiance prévus à l’article 31.5 de la Constitution ;

    c) d’être entendue, de présenter des éléments et de demander l’audition d’autres personnes ;

    d) à une décision écrite et motivée ;

    e) au réexamen prévu à l’article 35.

5. La personne lésée a droit à une protection immédiate, à l’écoute, à une personne de confiance, à

l’information sur le déroulement de la procédure et à la réparation. Aucune rencontre avec la personne à laquelle le fait est attribué ne peut lui être imposée.

6. Aucune mesure ne peut avoir de finalité afflictive. Parmi les mesures appropriées, la moins restrictive est choisie. Aucune mesure ne peut supprimer les garanties vitales de l’article 30.4 de la Constitution. Après la cessation du statut prévue par l’article 29, alinéa 6-bis, restent garantis à la personne les droits de la dernière phrase de l’article 1.3 et de l’article 4.9 de la Constitution ainsi que la parcelle attribuée en application de son article 7.3-bis.
7. Chaque organe peut être assisté par une IA de médiation exclusivement consultative. Aucune appréciation de responsabilité ou de dangerosité ne peut être formulée ou prévue par une IA.
8. Nul ne peut être jugé deux fois pour le même fait. L’article 23 s’applique.
9. Aux faits commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans s’appliquent exclusivement des mesures réparatrices, éducatives et de protection, définies avec le Conseil Soin et avec le Conseil des Compétences. L’article 30, alinéa 3, et les articles 31, 32 et 33 ne s’appliquent pas. Lorsqu’il existe un danger concret et actuel pour l’intégrité d’autrui que les autres mesures ne peuvent pas contenir, le Tribunal de garantie, par la décision définitive qui constate un fait de Degré 4, 5 ou 6, peut ordonner, à six voix sur sept, un accueil éducatif protégé : la personne réside auprès de personnes ou dans une communauté éducative désignées avec le Conseil Soin, ouvertes, sans périmètre protégé ni surveillance du Corps de protection civique, avec un projet éducatif, un tutorat quotidien et la continuité de l’apprentissage et des contacts avec ses proches. L’accueil dure au plus douze mois et est renouvelable une seule fois par une nouvelle décision ; il est réexaminé par le Tribunal au moins tous les trois mois et cesse lorsque le danger disparaît. Si la personne atteint dix-huit ans pendant l’accueil, celui-ci se poursuit dans la même limite de durée dans un lieu adapté à son âge.

Art. 26 — Degrés d’infraction

1. Les infractions sont classées en six degrés, en application de l’article 30.2 de la Constitution :

   a) **Degré 1 :** manquement léger à une règle commune ou conflit qui n’a pas produit de dommage appréciable ;

   b) **Degré 2 :** violation qui a produit un dommage limité et réparable à une personne, à un animal ou aux biens communs ;

   c) **Degré 3 :** violation grave ou répétée des devoirs de coresponsabilité, ou dommage important aux biens communs, sans violence contre la personne. En relèvent le refus de la CBO prolongé au-delà de soixante jours sans justification, au sens de l’article 7.3 de la Constitution ; l’accumulation privée et la rente interdites par la Constitution et par les Codes ; les représailles contre l’auteur d’un signalement ; la violation grave des règles relatives aux données ; la maltraitance d’animaux ;

   d) **Degré 4 :** atteinte aux garanties communes ou violence contre la personne ne relevant pas des Degrés 5 et 6. En relèvent les faits que la Constitution qualifie de Degré 4 aux articles 4.4, 15.2, 16.1, 16.5, 17.5 et 18.6 ; le chantage aux ressources prévu à l’article 11 du Code 15 ; l’achat ou l’échange de votes ; la menace grave ; les coups et les blessures non graves ; la dégradation volontaire d’infrastructures vitales ; la mise à mort ou les sévices infligés à des animaux ;

   e) **Degré 5 :** violence grave contre la personne. En relèvent les blessures graves volontaires, la violence sexuelle, les actes sexuels avec des mineurs, la séquestration de personne et la réduction d’une personne en état de servitude ;

   f) **Degré 6 :** homicide volontaire, torture et faits de Degré 5 ayant entraîné la mort ou des lésions permanentes très graves ou commis au préjudice de plusieurs personnes.
2. La qualification du degré relève de l’organe compétent, par une décision motivée. En cas de doute, le degré inférieur s’applique.
3. Les Codes peuvent qualifier des conduites déterminées dans les Degrés 1 à 4. Les qualifications des Degrés 5 et 6 sont exclusivement celles du présent article.

Art. 27 — Organes compétents

1. Pour les infractions de Degré 1 et 2, l’Assemblée de clarification du Cercle 1 est compétente. Elle agit comme section de l’Assemblée composée de sept personnes tirées au sort pour chaque affaire parmi les membres étrangers aux faits et elle est assistée, sans droit de vote, par un facilitateur du Cercle de garantie.
2. Pour les infractions de Degré 3, le Conseil de transformation est compétent ; il est composé de cinq personnes tirées au sort pour chaque affaire : trois parmi les membres du Cercle 1 étrangers aux faits et deux parmi les membres d’autres Communautés du même Cercle 2.
3. Pour les infractions de Degré 4, 5 et 6, pour la révision urgente dans un délai de vingt-quatre heures et pour les autres fonctions de garantie attribuées par les Codes, le Tribunal de garantie du Cercle 2 est compétent ; il est composé de sept personnes tirées au sort pour chaque affaire sur la liste de l’article 36. Ses membres appartiennent à des Communautés différentes de celles de la personne à laquelle le fait est attribué ou que la décision concerne et de la personne lésée ; au moins trois d’entre eux possèdent une formation juridique validée conformément au Code 5.
4. Les organes sont constitués pour chaque affaire et sont dissous avec la décision. Nul ne peut siéger dans plus de trois collèges sur une période de douze mois. Les règles d’abstention de l’article 15 s’appliquent.
5. Les décisions sont prises par consensus. À défaut, la majorité des deux tiers des membres est requise. Pour les mesures de l’article 30, alinéa 3, et de l’article 31, six voix sur sept sont nécessaires.
6. Le Cercle de garantie reçoit les signalements, facilite la procédure réparatrice, conduit l’instruction préliminaire et assure la garde des dossiers. Il ne constate pas la responsabilité et n’ordonne pas de mesures, sauf ce que prévoient les articles 9 et 34 du présent Code et l’article 7-bis, alinéa 3, lettre b), du Code 12.

Art. 28 — Procédure

1. Après réception du signalement en application de l’article 5, le Cercle de garantie qualifie provisoirement le degré et :

   a) pour les Degrés 1 et 2, engage la procédure réparatrice ; si celle-ci n’est pas acceptée ou n’aboutit pas à un accord dans les délais de l’article 6, transmet l’affaire à l’Assemblée de clarification ;

   b) pour le Degré 3, transmet l’affaire au Conseil de transformation, après avoir proposé la procédure réparatrice ;

   c) pour les Degrés 4, 5 et 6, transmet sans délai l’affaire au Tribunal de garantie et active la protection de la personne lésée.
2. L’instruction comprend l’écoute séparée des personnes concernées et la collecte des éléments utiles, dans le respect de l’article 18 de la Constitution. Les examens médicaux requièrent le consentement de la personne, conformément au Code 6.
3. L’audience n’est pas publique lorsque la personne lésée le demande ou que la protection d’un mineur l’exige. La décision est publiée sous forme anonymisée, conformément à l’article 14.
4. La décision est rendue, en règle générale, dans un délai de trente jours pour les Degrés 1 et 2, de soixante jours pour le Degré 3 et de cent vingt jours pour les Degrés 4, 5 et 6. La prorogation est motivée et communiquée aux parties.
5. La décision constate les faits, le degré et la responsabilité et indique les mesures, leur durée, les modalités de vérification et les délais de réexamen.

Art. 29 — Mesures pour les Degrés 1 à 4

1. Pour les Degrés 1 et 2, seules les mesures de l’article 11 sont admises, sauf la suspension prévue par l’alinéa 4-bis pour le refus de la CBO. Aucune autre limitation des droits n’est admise.

2. Pour le Degré 3, le Conseil de transformation définit avec la personne un Plan de transformation d'une durée n'excédant pas douze mois, renouvelable une seule fois. Le Plan peut comprendre la réorganisation des tâches, le tutorat, la réparation du dommage et, seulement si nécessaire, la suspension de la CdR et de l'accès aux biens non essentiels ainsi que l'exclusion temporaire des tirages au sort pour les charges.

3. Constituent une justification du refus de la CBO, au sens de l'article 7.3 de la Constitution :

a) l'objection de conscience à l'égard d'une tâche, avec attribution d'une activité équivalente ;

b) les exemptions, réductions et suspensions de l'article 11 du Code 1 et les empêchements reconnus conformément aux Codes 6 et 12 ;

c) l'absence des conditions de sécurité, des EPI ou de la formation requis par les Codes 1 et 14 ;

d) l'existence d'un recours pendant à effet suspensif.

4. Avant toute mesure pour refus de la CBO, la personne est informée de son droit au Pacte de cohabitation autonome, en application de l'article 4.9 de la Constitution.

4-bis. En application de l'article 7.3 de la Constitution, le refus de la CBO qui ne constitue pas encore une infraction de Degré 3 est traité comme suit :

a) quiconque en a connaissance, y compris le Conseil des Entrepôts, le signale au Cercle de garantie en application de l'article 5. Le Cercle de garantie vérifie s'il existe une justification de l'alinéa 3 et, à défaut, transmet l'affaire à l'Assemblée de clarification, constituée en application de l'article 27, alinéa 1 ;

b) l'Assemblée de clarification entend la personne, examine avec le Conseil des Entrepôts la réorganisation des tâches, propose une médiation facilitée par le Cercle de garantie et informe la personne par écrit en application de l'alinéa 4. Les soixante jours de l'article 7.3 de la Constitution courent à compter du jour de cette information ; les périodes pendant lesquelles existe une justification de l'alinéa 3 ne sont pas comptées ;

c) si, au moins quatorze jours après l'information prévue à la lettre b), la réorganisation et la médiation n'ont pas abouti, l'Assemblée de clarification peut ordonner, par une décision motivée, la suspension de la CdR et de l'accès aux ressources non essentielles. Le Panier, le logement, les soins, l'apprentissage, le vote et les autres droits de l'article 1.2 de la Constitution restent intacts ;

d) la suspension cesse de plein droit lorsque la personne reprend la CBO, ce que vérifie le Conseil des Entrepôts, ou lorsque survient une justification de l'alinéa 3. L'Assemblée de clarification la révoque, à la demande de la personne, lorsque ses conditions disparaissent ;

e) à l'expiration des soixante jours, si le refus persiste, le Cercle de garantie transmet l'affaire au Conseil de transformation en application de l'article 28, alinéa 1, lettre b) ; à défaut, la suspension cesse. La suspension déjà ordonnée se poursuit jusqu'à la décision du Conseil de transformation et en tout cas au plus soixante jours à compter de la transmission ; après la décision, elle ne se poursuit que si le Plan de l'alinéa 2 le prévoit ;

f) la suspension peut faire l'objet d'un recours devant le Collège de réexamen en application de l'article 35, alinéa 1. Le recours ne suspend pas la mesure, sauf décision contraire du Collège, et n'interrompt pas le délai de la lettre b).

Par dérogation à l'article 27, alinéa 4, l'Assemblée de clarification reste constituée pour l'affaire jusqu'à la cessation de la suspension ou jusqu'à la transmission prévue à la lettre e). La suspension ne constate pas une infraction et n'est pas inscrite comme mesure pour infraction.

5. Pour le Degré 4, le Tribunal de garantie peut ordonner, en plus des mesures réparatrices :

a) l'exclusion des tirages au sort pour les charges et pour les Conseils, pour une durée n'excédant pas trente-six mois ;

b) un parcours de transformation avec des vérifications périodiques ;

c) l'interdiction d'approcher des personnes ou des lieux déterminés, ou l'éloignement protecteur temporaire pour une durée n'excédant pas douze mois, avec attribution d'un autre logement adéquat ;

d) la remise ou la désactivation des instruments utilisés pour commettre le fait.

6. Aucune mesure du présent article n’entraîne de confinement ni la perte du statut de membre. Fait seule exception la cessation du statut pour refus persistant de la CBO prévue par l’alinéa 6-bis, en application de l’article 7.3-bis de la Constitution.

6-bis. En application de l’article 7.3-bis de la Constitution, le refus de la CBO qui persiste après le Degré 3 est traité comme suit :

a) une fois achevé le Plan de transformation de l’alinéa 2, y compris son renouvellement s’il a été ordonné, le Conseil de transformation constate si le refus persiste sans justification. Ne constituent pas un refus les justifications de l’alinéa 3, les exemptions, réductions et suspensions de l’article 11 du Code 1, l’objection de conscience et les empêchements dus à la maladie, au handicap, à l’âge ou à la grossesse reconnus conformément aux Codes 6 et 12. En cas de doute, le refus n’est pas constaté ;

b) si le refus persiste, le Cercle de garantie informe la personne par écrit des conséquences prévues par le présent alinéa, de son droit au Pacte de cohabitation autonome en application de l’alinéa 4 et de la possibilité de reprendre la CBO. Après trente jours sans reprise, il transmet l’affaire au Tribunal de garantie ;

c) le Tribunal de garantie entend la personne avec les garanties de l’article 25, alinéa 4, vérifie les conditions des lettres a) et b) et peut déclarer, à six voix sur sept, la cessation du statut de membre. La décision peut faire l’objet du réexamen de l’article 35, alinéa 2. La décision prend effet lorsqu’elle est définitive et que la parcelle de la lettre e) a été remise ; jusque-là, la personne reste membre. La procédure s’éteint si la personne reprend la CBO avant que la décision ne prenne effet ;

d) la cessation produit les effets de l’article 4.8 de la Constitution : la personne perd l’accès au Panier et aux Entrepôts communs, le logement commun, la CdR, les services confédérés, le vote et les charges. Elle conserve les Biens d’usage personnel, l’eau potable, les soins d’urgence vitale et les autres droits de l’article 4.9 de la Constitution ;

e) par la même décision, le Tribunal confie à la personne en garde d’usage une parcelle de la part réservée au Pacte, en application de l’article 4-bis, alinéa 10, du Code 10, avec l’accès à l’eau nécessaire, sans habitation et sans outils ni autres biens de la Communauté. La personne peut y construire un abri par ses propres moyens, dans le respect des conditions écologiques de la parcelle. Le transfert a lieu sans usage de la force sur la personne, selon les modalités de l’article 32-bis, alinéa 2, lettre e) ;

f) la personne peut demander à tout moment sa réadmission en application de l’article 4.8 de la Constitution, en reprenant la CBO. La réadmission ne peut pas être refusée en raison du refus passé et prend effet à compter de la demande ; la parcelle retourne à la part réservée. Un nouveau refus est traité de nouveau depuis le début selon l’alinéa 4-bis ;

g) les enfants mineurs conservent le statut de membre et tous leurs droits. Le Tribunal décide dans leur intérêt, par la même décision ou par une décision distincte, où et avec qui ils vivent, en application de l’article 7-bis, alinéa 3-bis, du Code 12. S’ils vivent avec la personne, le logement, le Panier et les services qui leur reviennent sont assurés là où ils vivent. La cessation ne retire pas à elle seule la responsabilité de soin ni le consentement aux soins prévu par l’article 2-ter du Code 6, et ne constitue pas une négligence grave ou un préjudice au sens de l’article 7-bis du Code 12 ;

h) le refus qui persiste après la cessation ne constitue pas une nouvelle infraction.

Pendant la transition, la cessation consiste en l’exclusion du Cercle pilote en application de l’article 37, alinéa 4, et la parcelle n’est attribuée que dans les formes permises par la loi en vigueur, en application de l’article 4-bis, alinéa 9, du Code 10.

Art. 30 — Degrés 5 et 6 : règle des deux chances

1. La première décision définitive qui constate un fait de Degré 5 ou 6 donne toujours lieu à un parcours de protection et de transformation. Les mesures extrêmes de l’article 31 sont réservées à la récidive.

2. Le parcours comprend, selon les besoins :

   a) la protection de la personne lésée et, si elle le souhaite, son accompagnement ;

   b) l’éloignement protecteur de la Communauté où vit la personne lésée, avec placement dans une autre Communauté informée des faits et disposée à accueillir la personne ;

   c) l’interdiction territoriale, qui peut être assortie du dispositif de localisation aux conditions de l’article 33 ;

   d) un parcours de transformation intensif, avec des vérifications au moins semestrielles ;

   e) la réparation du dommage, sous les formes acceptées par la personne lésée ;

   f) l’exclusion des tirages au sort pour les charges et pour les Conseils pendant la durée du parcours.

3. Lorsqu’il existe un danger concret et actuel pour l’intégrité physique d’autrui, qui ne peut pas être contenu par les mesures de l’alinéa 2, le Tribunal de garantie peut ordonner le confinement protecteur dans une Communauté d’accompagnement. Le confinement protecteur dure tant que le danger persiste, il est réexaminé au moins tous les six mois et, en première application, il ne peut pas dépasser au total cinq ans pour le Degré 5 et dix ans pour le Degré 6.

4. Pendant le confinement protecteur, la personne conserve le statut de membre et les garanties de l’article 32, alinéa 2.

5. Le parcours se conclut par une décision du Tribunal de garantie qui en constate l’issue et, si celle-ci est positive, ordonne la pleine réintégration.

Art. 31 — Récidive et mesures extrêmes

1. Les mesures extrêmes de l’article 1.3-bis de la Constitution ne peuvent être ordonnées que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies cumulativement :

   a) une décision définitive antérieure a constaté à la charge de la personne un fait de Degré 5 ou 6 ;

   b) un nouveau fait de Degré 5 ou 6 est constaté par une décision définitive ;

   c) il existe un danger concret et actuel pour l’intégrité physique d’autrui ;

   d) aucune mesure moins restrictive n’est apte à protéger les personnes.

2. La décision prononce la déchéance du statut de membre et ordonne, au choix, le Confinement de haute sécurité ou l’Éloignement définitif des Cercles concernés. L’Éloignement définitif est préféré lorsqu’il suffit à protéger les personnes.

3. La décision qui ordonne une mesure extrême est toujours soumise au réexamen de l’article 35, même en l’absence de recours, et ne devient définitive qu’après confirmation.

4. Les cas et les mesures du présent article ne peuvent pas être étendus.

Art. 32 — Régime du Confinement et de l’Éloignement

1. Le Confinement de haute sécurité se déroule dans une Communauté de confinement à périmètre protégé, sous la surveillance du Corps de protection civique, conformément à l’article 30.3 de la Constitution et au Code 14.

2. La personne conserve le droit à un logement individuel, à la nourriture, à l’eau, à l’énergie minimale et aux soins de santé. Elle a en outre droit aux contacts avec ses proches, à l’apprentissage, à des activités porteuses de sens, au parcours de transformation et à l’assistance des facilitateurs de confiance.

3. Sont interdits l’isolement, la contention et la sédation utilisés comme sanction, le travail imposé et tout traitement inhumain ou dégradant.

4. Le Confinement n’a pas de durée prédéterminée et n’est pas perpétuel. Le Tribunal de garantie, dans une composition différente de celle qui a statué, réexamine la dangerosité au moins tous les douze mois et, à la demande de la personne, tous les six mois. Lorsque le danger concret et actuel disparaît, la mesure prend fin et un parcours de réintégration est engagé, avec réadmission au statut de membre.

5. Un Cercle de garantie appartenant à un autre Cercle 2 visite la Communauté de confinement au moins tous les trois mois, y compris sans préavis, et publie un rapport sous forme anonymisée.
6. L'Éloignement définitif entraîne l'interdiction permanente de résider dans les Cercles où vivent la personne lésée et la communauté touchée, et d'y accéder. La personne est réinstallée dans un autre Cercle dont l'Assemblée, informée des faits, est disposée à l'accueillir, ou au moyen d'un Pacte de cohabitation autonome en application de l'article 4.9-bis de la Constitution. Les garanties de l'alinéa 2 demeurent.
7. L'interdiction territoriale peut être assortie du dispositif de l'article 33.

Art. 32-bis — Personnes qui vivent au moyen d'un Pacte et éloignement de l'habitat commun

1. À la personne qui vit au moyen d'un Pacte de cohabitation autonome, le présent Chapitre s'applique avec les adaptations suivantes :

   a) ne s'appliquent pas les mesures qui supposent le statut de membre, y compris la déchéance de l'article 31, alinéa 2, la suspension de la CdR et l'exclusion des tirages au sort ;

   b) à leur place, l'organe compétent peut ordonner la révision du Pacte : la modification de ses conditions ou, lorsque la protection des personnes l'exige, la localisation de la parcelle auprès d'un autre Cercle 1 conformément à l'article 4-bis, alinéa 6, du Code 10, informé des faits ;

   c) l'éloignement protecteur des articles 29, alinéa 5, lettre c), et 30, alinéa 2, lettre b), et, uniquement lorsque sont réunies toutes les conditions de l'article 31, alinéa 1, l'Éloignement définitif s'exécutent par la révision de la lettre b) ;

   d) la violation des conditions du Pacte est qualifiée conformément à l'article 26 et n'entraîne pas la cessation du Pacte.

2. L'éloignement prévu par l'article 4.9-ter de la Constitution se déroule comme suit :

   a) le Cercle de garantie, sur signalement en application de l'article 5, constate que la personne réside de façon stable dans l'habitat commun sans être membre, sans Pacte et sans contribution, au-delà du délai de l'hospitalité de l'article 4.9, lettre b), de la Constitution et en dehors du cas de l'article 4-bis, alinéa 7, du Code 10 ;

   b) le Cercle 1 propose le Pacte par écrit, avec l'indication de la parcelle identifiée en application de l'article 4-bis du Code 10, et informe la personne de son droit d'entrer ou de revenir dans la Confédération ; le Cercle de garantie propose une médiation ;

   c) le refus est persistant lorsque la personne a refusé ou laissé sans réponse deux offres, la seconde présentée après la médiation et au moins trente jours après la première ;

   d) le Cercle de garantie transmet alors l'affaire au Tribunal de garantie, qui entend la personne avec les garanties de l'article 25, alinéa 4, vérifie que la parcelle suffit à l'autosuffisance au sens de l'article 4.9-bis de la Constitution et peut ordonner l'éloignement de l'habitat commun avec l'attribution d'office de la parcelle ;

   e) l'éloignement est exécuté sans usage de la force sur la personne et consiste en la cessation de l'accès ordinaire à l'habitat commun et en la mise à disposition de la parcelle et des moyens de transférer les biens d'usage personnel, conformément au Code 11 ;

   f) restent garantis l'eau potable, les soins d'urgence vitale et la protection des mineurs, en application de l'article 1.3 de la Constitution, ainsi que les droits des mineurs du foyer prévus par l'article 4.9-bis de la Constitution ;

   g) la personne peut à tout moment accepter le Pacte ou entrer dans la Confédération, et la procédure s'éteint. La décision peut faire l'objet du réexamen de l'article 35, alinéa 2.

3. Pendant la transition, l'article 37, alinéa 3, s'applique : l'éloignement de l'alinéa 2 n'est pas exécuté.

Art. 33 — Dispositif de localisation

1. Le dispositif de localisation prévu à l’article 18.7 de la Constitution ne peut être ordonné que par une décision définitive du Tribunal de garantie pour un fait de Degré 5 ou 6, pour la protection directe de la personne lésée ou de la Communauté.
2. Le dispositif n’est pas biométrique et n’enregistre ni son ni image. Il détecte exclusivement la violation du périmètre de protection ou de l’interdiction territoriale fixés par la décision.
3. La mesure dure au plus douze mois et ne peut être renouvelée que par une nouvelle décision motivée.
4. Les données sont chiffrées au moyen d’une clé fragmentée et ne sont accessibles qu’en cas de violation du périmètre ou de l’interdiction. Les accès sont enregistrés et peuvent être inspectés. Les données non pertinentes sont détruites automatiquement dans un délai de soixante-douze heures. Les usages prédictifs et le profilage sont interdits.
5. Le dispositif n’est ordonné que comme alternative moins restrictive au confinement protecteur ou au Confinement de haute sécurité, avec le consentement de la personne, et ne peut pas s’y ajouter. Si la personne n’y consent pas, le Tribunal apprécie les autres mesures des articles 30 et 31.

Art. 34 — Mesures conservatoires et révision urgente

1. En présence d’un danger immédiat pour l’intégrité physique d’une personne, le Cercle de garantie ou le Corps de protection civique peuvent ordonner la séparation immédiate des personnes et l’éloignement provisoire d’un lieu, conformément au Code 14.
2. Toute mesure qui limite la liberté de mouvement est communiquée sans délai au Tribunal de garantie, qui la valide, la modifie ou la révoque dans un délai de vingt-quatre heures. À défaut de validation, la mesure prend fin.
3. La mesure conservatoire dure au plus trente jours. Elle est renouvelable par une décision motivée jusqu’à la décision sur le fait et ne constitue pas une constatation anticipée de responsabilité.
4. La personne soumise à une mesure conservatoire bénéficie de la garantie d’un logement adéquat, du Panier et de l’assistance prévue à l’article 25, alinéa 4.

Art. 35 — Réexamen et caractère définitif

1. Les décisions de l’Assemblée de clarification et du Conseil de transformation peuvent faire l’objet d’un recours devant le Collège de réexamen de l’article 17, dans un délai de quatorze jours à compter de la communication.
2. Les décisions du Tribunal de garantie peuvent faire l’objet, dans un délai de trente jours, d’un réexamen devant un second Tribunal de garantie, tiré au sort dans un autre Cercle 2. Tant qu’il n’existe qu’un seul Cercle 2, le second Tribunal est tiré au sort parmi des personnes différentes et appartenant à d’autres Communautés.
3. Si le réexamen est demandé uniquement par la personne destinataire de la mesure, celle-ci ne peut pas être aggravée.
4. La décision est définitive lorsque le réexamen n’a pas été demandé dans les délais ou lorsqu’elle a été confirmée, sauf ce que prévoit l’alinéa 6.
5. La décision définitive est révisée à tout moment lorsque apparaissent des éléments nouveaux qui démontrent l’erreur de la constatation.
6. Les décisions du Tribunal de garantie qui constatent un fait de Degré 5 ou 6 sont toujours soumises au réexamen de l’alinéa 2, même en l’absence de demande, et ne deviennent définitives qu’après confirmation, en application de l’article 31.6 de la Constitution. Jusqu’à la confirmation, seules les mesures conservatoires de l’article 34 s’appliquent.

Art. 35-bis — Archives des décisions

1. Les décisions définitives des organes prévus par le présent Chapitre et celles du Collège de réexamen sont publiées dans les Archives fédérées des décisions, avec les faits constatés, le degré, les mesures et la motivation.
2. La publication se fait sous forme anonymisée, pour la protection de la personne lésée, de la personne destinataire de la mesure et des mineurs. Lorsque, dans le contexte local, l'identification resterait possible, seul le principe appliqué est publié.
3. Les décisions ne constituent pas un précédent contraignant. L'organe qui statue sur une affaire analogue consulte les Archives et, s'il s'écarte de l'orientation dominante, en indique expressément les raisons.
4. Chaque année, le Cercle de garantie de chaque Cercle 2 publie une synthèse des orientations et des divergences relevées. La synthèse n'a pas de valeur normative ; elle peut fonder une proposition de modification des Codes.

Art. 36 — Listes fédérées et tirage au sort

1. Le Cercle de garantie tient, en coordination avec les autres Cercles de garantie du Cercle 2 :

   a) la liste des personnes formées et disponibles pour les organes du présent Chapitre ;

   b) la liste fédérée des personnes ayant une compétence L3 disponibles pour les audits, les collèges et les avis indépendants prévus par les Codes.
2. Le tirage au sort est public et tracé conformément à l'article 15 du Code 3.
3. Ne peut être tiré au sort quiconque appartient au Cercle concerné ou y a exercé une activité au cours des vingt-quatre derniers mois, ni quiconque a un intérêt dans l'issue.
4. Sauf disposition contraire des Codes, la charge d'audit ou d'avis ne dépasse pas trente jours. Le temps consacré est comptabilisé dans la CBO.

Art. 37 — Régime transitoire et rapport avec l'ordre juridique en vigueur

1. Jusqu'à l'achèvement de la transition régie par le Code 16, et sur tout territoire où s'applique la juridiction d'un État, le présent Chapitre vaut comme ordre interne et volontaire entre les membres et les personnes qui vivent au moyen d'un Pacte de cohabitation autonome, qui l'acceptent avec le Pacte.
2. Les faits qui constituent une infraction pénale selon l'ordre juridique en vigueur restent soumis à la juridiction de l'État. Nul ne peut être dissuadé de s'adresser aux autorités ; toute personne en danger est aidée à le faire. Les obligations de signalement et de dénonciation prévues par la loi sont respectées.
3. Pendant la transition, aucune mesure de confinement, d'éloignement contraint ou de localisation ne peut être exécutée. L'article 25, alinéa 9, pour l'accueil éducatif protégé, l'article 30, alinéa 3, et les articles 31, 32, 33 et 34 ne s'appliquent qu'aux mesures de protection non coercitives et aux effets sur l'appartenance au Cercle.
4. Pendant la transition, la déchéance du statut de membre consiste en l'exclusion du Cercle pilote, prononcée conformément aux statuts de l'entité et à la loi applicable.
5. Tant que les membres requis ne peuvent pas être tirés au sort dans le Bassin, les fonctions que les Codes attribuent au Tribunal de garantie, au Collège de réexamen et au Conseil de transformation sont exercées par un collège comptant le même nombre de membres, tiré au sort sur la liste publique des personnes formées d'autres Cercles pilotes ou d'entités apparentées qui ont accepté le présent Chapitre, tenue en application de l'article 36. Si la liste ne permet pas le tirage au sort dans le délai, le collège est tiré au sort parmi les membres du Cercle pilote étrangers aux faits, aux personnes concernées et à tout degré antérieur, sur le modèle de l'article 35, alinéa 2. Le collège formé uniquement de membres ne peut pas ordonner l'accueil éducatif protégé de l'article 25, alinéa 9, ni les mesures des articles 30, alinéa 3, 31 et 33. Si aucun collège ne peut être constitué dans le délai d'une validation, la mesure prend fin.